Kryminalistyka - wprowadzenie, dowody i ślady

Zaliczenie

- Egzamin jednokrotnego wyboru.
- Obecność nie jest uwzględniana w zaliczeniu.

Czym zajmuje się kryminalistyka?

Kryminalistyka to nauka o metodach technicznych i taktycznych zapobiegania, wykrywania, dowodzenia oraz rozpoznawania przestępstw i innych negatywnych zjawisk społecznych.

Rozwój kryminalistyki wiąże się z przemianami XIX wieku: rozrostem miast, zwiększeniem anonimowości mieszkańców i potrzebą bardziej systematycznych metod ustalania faktów. **Hans Gross**, określany jako ojciec kryminalistyki, uporządkował metody pracy śledczej.

Kryminologia, kryminalistyka i prawo karne

Dziedzina	Główne pytanie	Przykład
Kryminologia	Dlaczego i w jakich warunkach występuje przestępczość?	wpływ izolacji na zachowanie osadzonych
Kryminalistyka	Jak ustalić fakty konkretnego zdarzenia i sposób działania sprawcy?	porównanie śladów, analiza nagrania, oględziny
Prawo karne materialne	Czy zachowanie jest przestępstwem i jakie są warunki odpowiedzialności?	znamiona czynu, wina
Postępowanie karne	Jak zgodnie z prawem ustalić fakty i wydać rozstrzygnięcie?	przeprowadzenie i ocena dowodów
Prawo karne wykonawcze	Jak wykonać orzeczenie?	organizacja odbywania kary

Kryminologia i kryminalistyka są odrębnymi, powiązanymi naukami. Kryminologia bada przestępstwo, sprawcę i przestępczość jako zjawisko; kryminalistyka dostarcza metod badania konkretnego zdarzenia.

RAT - teoria rutynowych aktywności

Okazja do przestępstwa wiąże się ze spotkaniem w czasie i przestrzeni:

1. Potencjalnego sprawcy.
2. Odpowiedniego celu.
3. Braku skutecznego strzegącego.

Strzegącym może być osoba lub rozwiązanie ograniczające dostęp do celu; nie musi to być policjant. Model koncentruje się na warunkach zdarzenia i okazji do czynu.

Rozwinięcie i źródło: Cohen i Felson, 1979.



Teoria rutynowych aktywności: układ warunków zdarzenia, a nie profil osobowości.

Schemat. Trzy elementy okazji do przestępstwa w modelu Cohena i Felsona (1979).

Miejsce zdarzenia i wersje zdarzenia

Miejsce zdarzenia jest określeniem neutralnym: początkowo trzeba rozważyć różne scenariusze, np. przestępstwo, wypadek lub zdarzenie niezwiązane z czynem zabronionym. Określenie „miejsce zbrodni" z góry przyjmuje jedną kwalifikację.

Wersja zdarzenia to możliwe wyjaśnienie jego przebiegu. Powinna być sprawdzana na podstawie śladów, relacji i pozostałych ustaleń. Odpowiedzialność karna wymaga rozstrzygnięcia w odpowiedniej procedurze.

Schemat postępowania karnego

1. Zdarzenie i ustalenie możliwych wersji.
2. Postępowanie przygotowawcze - śledztwo lub dochodzenie; gromadzenie i zabezpieczanie dowodów, oględziny, przesłuchania, ewentualnie sekcja zwłok.
3. Akt oskarżenia, jeśli istnieją podstawy do jego wniesienia.
4. Postępowanie sądowe; możliwość zaskarżenia orzeczenia i rozpoznania sprawy w drugiej instancji.
5. Wykonanie prawomocnego orzeczenia.

Możliwe są także odmowa wszczęcia, umorzenie i uniewinnienie. Skazanie nie zawsze oznacza pobyt w zakładzie karnym. **Domniemanie niewinności** i ocena całokształtu dowodów należą do podstaw procesu. KPK, m.in. art. 5, 7 i 17.

Wykrywanie przestępczości i dowody

Wykrywanie wymaga gromadzenia informacji i materiału dowodowego. Trzeba rozdzielić zgłoszenie zdarzenia, jego rejestrację, wykrycie sprawcy, postępowanie i skazanie.

Ślad może dostarczać informacji o zdarzeniu. **Materiał dowodowy** podlega procesowemu przeprowadzeniu i ocenie; samo zabezpieczenie przedmiotu nie przesądza o jego znaczeniu dla sprawy.

Rodzaj źródła dowodowego	Przykłady
Osobowe	świadek, podejrzany/oskarżony, biegły
Rzeczowe	ślady, przedmioty, dokumenty zabezpieczone na miejscu zdarzenia i poza nim

Procesowe czynności dowodowe

- Przesłuchanie.
- Konfrontacja.
- Oględziny.
- Eksperyment procesowy.
- Okazanie.
- Opiniowanie przez biegłego.
- Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy.
- Pobranie oraz zabezpieczenie materiału dowodowego i porównawczego.
- Otwarcie zwłok.

Informacja pozaprocesowa a dowód

Informacja uzyskana poza czynnością procesową może wskazywać kierunek dalszych działań. Jej wykorzystanie dowodowe wymaga oceny źródła, sposobu pozyskania i odpowiednich przepisów, w tym zakazów dowodowych. Nie każda informacja jest od razu procesowo przeprowadzonym dowodem. KPK - dział V.

Działy i funkcje kryminalistyki

Technika a taktyka

Dział	Zakres
Technika	narzędzia i metody ujawniania, zabezpieczania oraz badania materialnych śladów
Taktyka	organizacja i sposób prowadzenia czynności, np. plan oględzin i kolejność pytań
Metodyka	łączenie metod technicznych i taktycznych przy badaniu określonego rodzaju spraw
Strategia	szersze planowanie działań i wykorzystania zasobów

Przykład: fotografia śladu jest zastosowaniem techniki. Decyzja, co udokumentować przed przemieszczaniem przedmiotów, należy do taktyki. Ochrona miejsca zdarzenia, dokumentacja i zabezpieczenie śladów tworzą spójny proces. NIJ - przewodniki badania miejsca zdarzenia.

Funkcje

- **Zapobiegawcza:** ograniczanie możliwości powstawania przestępstw.

- **Wykrywcza:** ujawnianie zdarzeń i ustalanie sprawców.
- **Dowodowa:** dostarczanie materiału pozwalającego ustalić fakty.
- **Rozpoznawcza:** zdobywanie wiedzy o zjawiskach i sposobach działania, pomocnej także przy rozwijaniu metod i narzędzi.

Ślady kryminalistyczne

Ślady kryminalistyczne to zmiany w obiektywnej rzeczywistości, które po zbadaniu mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia zdarzenia.

Klasyfikacja śladów

- Według materii tworzącej ślad.
- Według mechanizmu powstania:
  - powierzchniowe - nawarstwione i odwarstwione;
  - wgłębione.
- Ślady rozdzielenia, pęknięcia i oddzielenia.

Ślad nie jest automatycznie dowodem winy

Zasada wymiany Locarda: kontakt wiąże się z wymianą materiału między osobą, przedmiotem lub otoczeniem. Ślad może łączyć te elementy, ale nie gwarantuje ujawnienia kontaktu ani jednoznacznego odtworzenia jego okoliczności. NIJ - zasada wymiany i ślady.

Przykład: obecność włókna może wskazywać na kontakt. Trzeba jeszcze zbadać, kiedy i jak je przeniesiono, czy osoba mogła legalnie przebywać w danym miejscu oraz czy istnieją inne wyjaśnienia.

Ślad, dowód i wersja zdarzenia.

Ciemna liczba

Ciemna liczba przestępstw dotyczy przestępczości pozostającej poza rejestracją. Nieujawnienie zdarzenia, niewykrycie sprawcy i brak skazania to różne sytuacje. Badania wiktymizacyjne uzupełniają statystyki policyjne o doświadczenia niezgłoszone organom. BJS - źródła danych o przestępczości.

Ciemna liczba przestępstw.

Literatura

- Tadeusz Hanausek - *Kryminalistyka. Zarys wykładu*.
- Jan Widacki - *Kryminalistyka*.
- Ewa Gruza, Mieczysław Goc i Jarosław Moszczyński - *Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw*, Wolters Kluwer, 2020. Opis bibliograficzny.

Powiązania

- Odpowiedzialność i reakcja karna.
- Przemoc i warunki izolacji.

Źródła: dostęp 12.10.2026. Przepisy: wskazany tekst jednolity KPK.